

RECURSO CÍVEL Nº 5071313-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CLEONICE DOS SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. GDASS. PAGAMENTO DE 70 PONTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5071313-24.2024.4.02.5101

510015191729 .V10

RECURSO CÍVEL Nº 5071313-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CLEONICE DOS SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta Turma.

Aduz que o julgamento da lide deve ser sobrestado, considerando a ausência de julgamento do Tema 294 pela TNU "(PUIL nº 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ)", bem como o trânsito em julgado do recurso extraordinário ao STF, Tema nº 1.289 "(RE nº. 1408525/RJ)".

Além disso, afirma afronta a jurisprudência vinculante do tema nº 98 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, além da Turma não ter observado o entendimento firmado no Tema nº 1.082.

Por fim, destaca omissão para fins de prequestionamento diante da "*violação dos artigos 2º, 5º, 61, § 1º, II, 'a', 169, §1º, I, da CF/88, à interpretação feita pelo STF sobre o art. 40, §§ 4º e 8º da CF/88 no seus Temas nº 983 e 1.082 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 37 do STF pelo acórdão embargado*", ao afirmar que não houve qualquer alteração quanto a natureza pro *labore faciendo* da GDASS.

VOTO

Inicialmente, assevero que nada obsta que se aplique a decisão da TNU antes mesmo do trânsito em julgado do feito, tampouco há notícias de determinação de suspensão nacional pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário. Ademais, diante da admissão de recurso extraordinário que tratará da decisão da TNU, evidente que o tema merecerá melhores contornos que os adotados até então.

No mais, a apreciação da questão específica da pontuação da GDASS está expressamente debatida no acórdão, não merecendo quaisquer alterações.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial da TNU.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.